

Уважаемый пользователь!

Обращаем ваше внимание, что система Антиплагиус отвечает на вопрос, является тот или иной фрагмент текста заимствованным или нет. Ответ на вопрос, является ли заимствованный фрагмент именно плагиатом, а не законной цитатой, система оставляет на ваше усмотрение.

Отчет о проверке № 8297266

Дата выгрузки: 2023-06-09 17:05:25
Пользователь: dan.reznov@yandex.ru, ID: 8297266

Отчет предоставлен сервисом «Антиплагиат»
на сайте antiplagius.ru/

Информация о документе

№ документа: 8297266
Имя исходного файла: Диплом Алексеенко.doc
Размер файла: 0.35 МБ
Размер текста: 0
Слов в тексте: 0
Число предложений: 0

Информация об отчете

Дата: 2023-06-09 17:05:25 - Последний готовый отчет
Оценка оригинальности: 78%
Заимствования: 22%



Источники:

Доля в тексте	Ссылка
37.80%	https://studopedia.ru/27_2560_protivodeystvie-korrupsii-ponyati...
26.50%	https://kukanskoe.ru/govinfo/govinfo prosecutors/media/2020/12/3/...
22.00%	https://base.garant.ru/2569179/6bba714920e386ddd4149946f4525f2f/
22.00%	https://continent-online.com/Document/?doc_id=30076499
19.30%	https://epp.genproc.gov.ru/ru/web/proc_74/activity/legal-educati...
18.00%	https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70399600/
15.70%	https://rt-online.ru/p-rubr-obsh-880/?print=print
15.30%	http://hvorostyanka.ru/load/protivodejstvie_korrupcii/antikorr/p...
13.80%	http://парфинский-кцсон.рф/?p=6771
13.60%	http://hzsk.ru/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%...
13.00%	https://geologiya.by/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-...
12.50%	https://gsn.tatarstan.ru/index.htm/news/2131057.htm
11.60%	http://patan.by/menyu/antikorpccionnaya-deyatelnost/informacio...
10.60%	https://topuch.com/korrupciya-tvoe-net-imeet-znachenie/index.htm...
10.50%	https://kursk.sledcom.ru/folder/861573/item/1097748/
10.23%	https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=441470

Доля в тексте	Ссылка
10.00%	https://tovgms.ru/socproj/kodeks/etika/etika2_23.html?template=8...
9.90%	https://www.lawmix.ru/abro/5107
9.80%	https://center-yf.ru/data/Yuristu/Pravonarushenie.php
9.50%	https://www.docsity.com/ru/kursovaya-po-teme-pravonarushenie-pon...
8.40%	https://sad1chashniki.schools.by/pages/formy-vidy-korrupsi-i-e...
8.40%	http://topolevo.ru/about/informirovanie/prokuror-raz-yasnyaet/po...
7.70%	https://www.kommersant.ru/doc/5708590
6.60%	http://admbi.ru/component/content/article/53-informatsiya/prokur...

Информация о документе:

Частное учреждение профессионального образования "Высшая школа предпринимательства" (ЧУПО ВШП) ДИПЛОМНАЯ РАБОТА по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования по специальности: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения Тема:Профилактика коррупции органов судебной власти (указывается название **темы**) **Выполнил** студент **группы** № _____ / Алексеенко Даниил Станиславович подпись ФИО Руководитель работы _____/Царева Наталья Евгеньевна подпись ФИО Рецензент _____/ Шильдин Владислав Юрьевич подпись ФИО Допустить к защите: Директор _____/ Аллабян М.Г. подпись ФИО Оценка _____ Дата _____ Председатель Государственной аттестационной комиссии _____/ _____ подпись ФИО Тверь, 2023 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ.....3 ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, ПРИЧИНЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ..... 1.1. Понятие коррупционного правонарушения.....7 1.2. Уголовная ответственность за совершение преступлений коррупционной направленности.....12 1.3. Понятие и причины коррупции в органах судебной власти.....16 ГЛАВА 2. СИСТЕМА МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ В СУДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ..... 2.1. Организация и виды мер по профилактике коррупции в судах.....21 2.2. Меры по профилактике коррупции в районных судах, предусмотренные Федеральным законом "О противодействии коррупции".....26 2.3. Субъекты профилактики коррупции в районных судах.....34 2.4. Обеспечение открытости и "прозрачности" деятельности районных судов как дополнительная мера по профилактике коррупции.....39 2.5. Значение объективного и независимого распределения дел между судьями для предупреждения коррупционных проявлений в районных судах.....43 2.6. Совершенствование правовой **основы** и практики организации иных **дополнительных** мер по профилактике **коррупции** в **районных** судах.....46 ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....54 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....57 ВВЕДЕНИЕ Одной из стратегических угроз национальной безопасности Российской Федерации, серьезным препятствием для эффективного развития экономической, политической и социальных систем российского **общества, построения правового государства** и демократического **гражданского** общества, **является коррупция. Ее** фактическим и юридическим проявлением выступают коррупционные правонарушения, которые причиняют **не только колоссальный** экономический вред, **а также наносят ущерб** деятельности органов государственной власти и репутации государственной службы в Российской Федерации. Поэтому нельзя не отметить комплекс принимаемых государством мер, направленных на противодействие коррупции в сфере государственной и муниципальной службы. Коррупция разрушает систему отправления правосудия, создавая серьезные препятствия для реализации права на беспристрастный суд и существенно подрывая доверие общества к судебным органам. Коррупция принимает разные формы, и взяточничество - лишь одна из них. Другая форма - политическая коррупция - намного сложнее поддается выявлению и определению. Ее широкий масштаб позволяет ей влиять не только на судебную систему, но и на все секторы государственного управления. Незаконное вмешательство в отправление правосудия также может принимать насильственные формы, например, когда оно осуществляется напрямую членами организованных преступных группировок. Такое вмешательство преследует определенную цель, например, закрытие конкретного дела или оправдание соответствующего лица. Наблюдаются некоторые улучшения в сфере антикоррупционного законодательства, например, законодательно закреплено изъятие незаконно нажитой собственности, российским чиновникам запретили владеть иностранными финансовыми инструментами, ведение государственного реестра лиц, уволенных с государственных должностей и из правоохранительных органов за коррупционные нарушения. Введена ответственность юридических лиц (компаний, корпораций и т.д.) за то, что они не хранят или не обновляют данные о своих бенефициарах. Правительство своим постановлением от 28 июня 2016 года № 5941 запретило федеральным чиновникам работать с организациями, сотрудниками которых являются их родственники. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 31 октября 2016 года постановила, что чиновник может быть уволен за непредоставление сведений о доходах, расходах, имуществе и

обязательствах имущественного характера своего супруга. Вместе с тем, по данным международной организации Transparency International, осуществляющей мониторинг уровня коррупции в странах мира, Россия заняла 135-е место из 180 в **Индексе восприятия** коррупции, составленном международным движением Transparency International - 2022 (ИВК-2022), который каждый год составляет международная организация Transparency International. Россия получила 29 баллов из 100, оказавшись в одном ряду Доминиканской республикой, Гондурасом, Кыргызстаном, Лаосом, Мексикой, Папуа - Новой Гвинеей и Парагваем². Вызывают настороженность показатели правовой статистики. По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, по сравнению с аналогичным периодом **2021 года**, в 2022 году выявлено 29 634 (снижение **на 10 %**) преступления **коррупционной направленности**, удельный вес которых в общем числе зарегистрированных преступлений составил 1,4 %. Число преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ (получение взятки), в Российской Федерации снизилось на 40,3 % (с 5 344 до 3 188) 4343. Отмечается снижение количества уголовных дел о коррупционных преступлениях, направленных следователями в суд с обвинительными заключениями. В частности, Генеральной прокуратурой Российской Федерации зафиксировано, что результате расследования уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности в 2022 году достигнуты следующие показатели: количество дел, направленных в суд - 12,830, что на 6,9% ниже, чем за 2021 **год**. **Отмечается** определенное расхождение между официальными данными правовой статистики, которые показывают успехи в борьбе с коррупционными правонарушениями, и данными международной организации Transparency International, осуществляющей мониторинг уровня коррупции в странах мира, показывающие высокий уровень коррупции в России, который не меняется последние 3 года. С учетом вышесказанного, можно сделать вывод, что понятие "коррупционное правонарушение" занимает центральное место в характеристике государственно-правовой категории "коррупция", а также тесно связанных с ней явлений и процессов. Целью выпускной квалификационной работы является изучение профилактики коррупции в органах судебной власти. Для достижения поставленной **цели** необходимо решить в **процессе исследования** следующие **задачи**: 1. Изучить **понятие** коррупционного правонарушения; 2. Исследовать уголовную **ответственность за совершение преступлений** коррупционной направленности; 3. **Проанализировать** понятие и причины коррупции **в органах судебной власти**; 4. Изучить организацию и виды мер по профилактике коррупции в судах; 5. Рассмотреть меры по профилактике коррупции в районных судах, предусмотренные федеральным законом "о противодействии коррупции"; 6. Изучить **субъекты профилактики** коррупции в районных судах; 7. Исследовать обеспечение открытости и "прозрачности" деятельности районных судов как дополнительную меру по профилактике коррупции 8. Изучить значение объективного и независимого распределения дел между судьями для предупреждения коррупционных проявлений в районных судах; 9. Совершенствование правовой основы и практики организации иных дополнительных мер по профилактике коррупции в районных судах и др. Объект исследования - правовые отношения, **складывающиеся в процессе профилактики** коррупции **в органах судебной** власти. Предметом исследования являются нормативно-правовые акты, регулирующие профилактику коррупции в органах судебной власти. В качестве методов исследования в данной работе использованы общенаучные методы, социологического, диалектического, логического и философского анализа и синтеза; специальные **методы** познания, **используемые в юридических науках: системного, исторического, сравнительно-правового, формально-юридического**. Нормативную основу исследования составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые акты РФ, международные правовые акты в рассматриваемой области. Теоретической основой работы явились труды следующих ученых: Антонова О.П., Дедова Д.И., Захарова В.В., Михайловской И.Б., Плотникова А.А., Стародубовой О.Е. и др. Структура ВКР состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы. ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, ПРИЧИНЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 1.1. Понятие коррупционного правонарушения Понятие "коррупционное правонарушение" занимает центральное место в характеристике государственно-правовой категории "коррупция", а также тесно связанных с ней явлений и процессов. Между тем, существует теоретическая необходимость определиться непосредственно с юридическим понятием "коррупционное правонарушение", его значимыми признаками и сущностью. Следует отметить, что **принятый 25 декабря 2008 года** Федеральный закон **№273-ФЗ "О противодействии коррупции"**⁴, не содержит законодательного определения понятия "коррупционное правонарушение". Вместо **этого** законодатель в п. 1 статьи 1 **указанного нормативного** правового **акта** формулирует **понятие "коррупция"**, понимая под ней: "а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего **должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами**; б) совершение деяний, **указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица**". Кроме того, в **статье 13** указанного закона закрепляется, что "1. **Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации**. 2. Физическое лицо, **совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы**". Таким образом, законодатель не посчитал возможным ввести в Закон "О противодействии коррупции" юридический термин "коррупционное правонарушение" и **раскрыть его содержание, что негативно влияет** на правоприменительную деятельность правоохранительных органов в сфере противодействия **коррупции**. **Принятый 3 апреля 1999 года в г. Санкт-Петербурге "Модельный закон о борьбе с коррупцией" в части 1 статьи 2 раскрывал данное понятие, определяя, что "коррупция (коррупционные правонарушения) - не предусмотренное законом принятие лично или через посредников имущественных благ и преимуществ государственными должностными лицами, а также лицами, приравненными к ним, с использованием своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им физическими и юридическими**

лицами указанных благ и преимуществ"⁵. Также в части 2 статьи 2 данного Модельного закона указывалось, что коррупционные правонарушения, относящиеся к уголовно наказуемым деяниям - получение и дача взятки, другие коррупционные правонарушения, связанные с противоправным получением благ и преимуществ либо создающие условия для коррупции, ответственность за которые установлена уголовным кодексом государства. Спустя некоторое время, 15 ноября 2003 года на 22-ом пленарном заседании межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, проходившем в г. Санкт-Петербург, был принят модельный закон "Основы законодательства об антикоррупционной политике", который в ч. 1 ст. 8 указывал, что "к коррупционным правонарушениям относятся обладающие признаками коррупции гражданско-правовые деликты, дисциплинарные проступки, административные правонарушения, а также преступления"⁶. Наконец, в "Национальном плане противодействия коррупции", который был утвержден Президентом РФ 31 июля 2008 года "коррупционное правонарушение" рассматривалось в качестве "отдельного проявления коррупции, влекущего за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность"⁷. Следует также отметить, Указанием Генерального прокурора Российской Федерации № 52-11, МВД России № 2 от 15.02.2012 "О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности" был определен "перечень преступлений коррупционной направленности" (в настоящее время данный Перечень № 23 определен Указанием Генерального прокурора Российской Федерации № 797/11, МВД России № 2 от 13.12.2016 "О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности"⁸), т.е. на ведомственном уровне был принят термин "преступление коррупционной направленности". С точки зрения проф. Е.И. Спектор: "понятие "коррупционное правонарушение" следует определять как противоправное деяние, обладающее признаками коррупции, за которое нормативным правовым актом установлена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность"⁹. Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: коррупционное правонарушение - это противоправное, общественно вредное виновное деяние совершенное дееспособным лицом с использованием своего публичного статуса, а также связанных с ним возможностей для неправомерного получения от физических и (или) юридических лиц материальных и (или) нематериальных благ, в том числе виде услуги, покровительства, обещания преимущества для себя либо третьих лиц, а равно предложения ему таких благ, которое влечет за собой предусмотренное законодательством Российской Федерации наступление юридической ответственности. "С учетом рассмотренных дефиниций понятия "коррупционное правонарушение" ученые выделяют следующие основные его признаки. Во-первых, коррупционное правонарушение - это деяние, то есть действие либо бездействие человека или группы людей. Деяние выражается в фактических действиях (бездействиях) воздействующих на интересы других людей, государственных и негосударственных органов власти, предприятий, учреждений и др. К деяниям не относятся мысли и чувства правонарушителя. Во-вторых, коррупционное правонарушение предполагает виновность правонарушителя, то есть особое психическое отношение человека к совершаемому им деянию в форме умысла либо неосторожности. Умышленная формы вины обычно предполагает, что лицо осознавало противоправный характер своих действий (бездействий), предвидело наступление вредных последствий и желало (либо не желало, относилось безразлично) их наступления. Неосторожную форму вины отличает то, что правонарушитель не осознает противоправность совершаемого деяния и не предвидит (не желает) наступления вредных последствий, но в силу тех или иных факторов он должен был осознавать и предвидеть неправомерность своих действий, наступление или угрозу наступления вреда; либо мог предотвратить наступление противоправного результата. В-третьих, противоправность коррупционных действий или бездействий правонарушителя, то есть деяние должно нарушать конкретную правовую норму, предусмотренную российским законодательством, и охраняемую государством"¹⁰ (например, Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"¹¹, Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"¹² и др.). В-четвертых, общественная вредность коррупционного правонарушения, которая проявляется в нанесении либо угрозе нанесения вреда правам и интересам общества, а также государства и личности, которые также являются составными частями общества. В-пятых, коррупционное правонарушение - это деяние совершенное дееспособным (деликтоспособным) лицом, т. е. лицом способным нести юридическую ответственность за свои противоправные действия (бездействия) и причиненный вред. В-шестых, совершение коррупционного правонарушения осуществляется в интересах как физических лиц (граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, предпринимателей, должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих и т.д.), так и юридических лиц (коммерческих и некоммерческих организаций; государственных органов, предприятий, учреждений; органов местного самоуправления и муниципальных предприятий (учреждений), органов контроля, органов военного управления и др.). В-седьмых, коррупционное правонарушение осуществляется в определенной форме (виде), либо способом предусмотренным законом, например: злоупотребления служебным положением, дачи взятки, получения взятки, злоупотребления полномочиями, коммерческого подкупа либо иного незаконного использования физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства. В-восьмых, предметом коррупционного правонарушения выступают материальные и (или) нематериальные благ, в виде денег, ценностей, иного имущества, выполнения работ, предоставления услуг имущественного (неимущественного) характера, в том числе виде обещания преимущества, покровительства для себя либо третьих лиц, а равно предложения таких благ в целях получения выгоды как для себя, так и для третьих лиц. В-девятых, совершение коррупционного правонарушения предполагает привлечение виновного лица к уголовной, административной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности. В данном случае речь идет об обязанности правонарушителя за совершенное им деяние претерпевать неблагоприятные последствия личного, имущественного, организационного и иного характера (например, выговор, объявление о неполном служебном соответствии занимаемой должности, увольнение, дисквалификация, лишение свободы, штраф, лишение званий и чинов, запрет заниматься определенным видом деятельности и т. д.). Вместе с тем, закон

предусматривает возможность и освобождения правонарушителя от юридической ответственности (например, беременных женщин; лиц, страдающих заболеваниями, не исключающими их вменяемости и др.), оставляя на усмотрение суда вопрос о назначении им нака